

1522128-71.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Processo nº 0034532-69.2008.8.26.0050, da 6ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/11/2008 (fl. 309); b) condenação anterior pela prática do crime de furto simples na forma tentada (Processo nº 0082822-47.2010.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1522128-71.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522128-71.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2266701/2019 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 7372398 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 8142/19/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2266701 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 8142/19/330 - 27º D.P.

IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FREDISON SANTOS GUIMARAES

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

FREDISON SANTOS GUIMARÃES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 9h00, na Rua Barão de Jaceguai, nº 693, Campo Belo, nesta capital, subtraiu para si uma parafusadeira elétrica Bosch, avaliada em R\$ 230,00, pertencente à vítima Thiers Valter Silva Almeida.

Narra a denúncia que, segundo restou apurado, a vítima estacionou seu carro Renault Oroch de placas LSN-9990 no local do fato, esqueceu de trancá-lo e afastou-se. Ocorre que o denunciado, ao perceber tal falha, resolveu se aproveitar da situação.

Assim, rondou o veículo até se certificar de que ninguém o via e então furtou, do porta-malas do carro, uma parafusadeira, evadindo-se pela Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Segundo a exordial acusatória, policiais militares foram acionados via COPOM para verificarem um indivíduo em atitude suspeita. Chegando ao local, um transeunte relatou que vira um homem sem camiseta, trajando calça de moletom e tênis, rondando o veículo Renault ali estacionado.

É ainda da inicial que, ato contínuo, os milicianos localizaram barracas de moradores de rua e resolveram indagá-los a respeito do suspeito. Naquele momento, o denunciado saiu correndo do interior de uma das barracas, sendo, contudo, detido por um dos policiais.

Por fim, a inicial narra que, no interior da barraca, foi encontrada a parafusadeira subtraída.

Em audiência de custódia realizada aos 13 de setembro de 2019, a prisão em flagrante do indiciado foi homologada e convertida em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 83/86). A denúncia foi recebida por decisão datada de 19 de setembro de 2019, ocasião em que foi revogada a prisão preventiva (fls. 125/126).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 204/207) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 218).

Aos 27 de novembro de 2019, o recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 219). Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima e as testemunhas policiais militares.

O réu não foi interrogado em juízo, tendo sido decretada sua revelia.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 4), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 52/53), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Thiers Valter Silva Almeida narrou, em síntese, que entrou no prédio e por acaso viu que a tampa traseira do carro estava aberta. Logo em seguida a polícia chegou ao local com a máquina do declarante em mãos. Viu a pessoa correndo. Foi coisa de três minutos da subtração da ferramenta e do encontro.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Jean Ricardo Mundini, que relatou, em suma, que a equipe foi acionada pelo Copom sobre suposto furto em andamento. Conseguiram localizar o solicitante que indicou o veículo que estava parado na frente da residência e informou que um indivíduo tinha subtraído uma mala e provavelmente estaria embaixo de lonas. A pessoa foi abordada e quando a

equipe foi olhar debaixo da lona a maleta da vítima estava ali. A vítima estava em uma obra no momento da subtração. Tinham várias lonas e vários usuários, pediram que um a um saísse. Da mesma lona que o réu saiu a equipe localizou a parafusadeira. No momento da detenção o réu não falou nada.

Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha policial militar Marlon Carvalho Rodrigues de Freitas, que expôs, em síntese, que recorda-se que a equipe foi acionada pelo Copom, chegando ao local depararam-se com a situação do veículo estar aberto, alguns detalhes fogem à mente.

Em juízo foi decretada a revelia do Réu. Com efeito, beneficiado com o livramento condicional recentemente, por decisão datada de 18 de janeiro de 2022, conforme se extrai de fls. 329/330, o Réu declarou que passaria a residir na Rua Cristalbo Pereira, 250 (fl. 331). Todavia, o Réu não foi localizado (fls. 327, 328).

Diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a condenação do Réu se impõe.

Há de se dar crédito às declarações apresentadas pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de furto, bem como sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo agora à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase, que o réu, além de ser reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, depreende-se da Certidão de Distribuição Criminal (fls. 314/320) e da Folha de Antecedentes (fls. 292/313) que o réu ostenta: a) condenação anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Processo nº 0034532-69.2008.8.26.0050, da 6ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/11/2008 (fl. 309); b) condenação anterior pela prática do crime de furto simples na forma tentada (Processo nº 0082822-47.2010.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda - fls. 310/311; c) condenação anterior pela prática do crime de furto simples na forma tentada (Processo nº 0019747-63.2012.8.26.0050, da 5ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 16/07/2012); d) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada (Processo nº 0033595-49.2014.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/03/2017); e) condenação anterior pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado e resistência (Processo nº 0026275-40.2017.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/06/2020). Este histórico denota que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Assim, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (conforme fundamentação acima, extraída da Folha de Antecedentes e da Certidão as fls. 314/320), culminando com a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, que, ante a ausência de outras

circunstâncias a serem consideradas, torno pena definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, conforme artigo 33, § 2º e § 3º do Código Penal. Com efeito, além de reincidente, o réu ostenta outros antecedentes desabonadores, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais. Sendo assim, não há como se aplicar, no presente caso, o disposto na súmula 269 do Colendo STJ.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a agravante da reincidência, além da presença de maus antecedentes, sendo que em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado FREDISON SANTOS GUIMARÃES, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a este processo solto, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA